

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082280-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LINDAIANA PINHEIRO DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5082280-31.2024.4.02.5101

510014983284 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082280-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LINDAIANA PINHEIRO DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M.

Alega o embargante omissão no julgado quanto ao programa de assistência ventilatória, instituído pela Portaria Nº 370/2008, que estabeleceu a competência das Secretarias de Saúde dos Municípios em colaboração com as Secretarias de Saúde do Estado quanto à organização e implantação dessa estrutura.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos presente embargos de declaração porque tempestivos e porque se valeu o embargante, em tese, de uma das hipóteses previstas para o seu manejo.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso em questão, inexistem quaisquer das situações acima descritas no julgamento combatido, como se depreende da fundamentação do mesmo.

A despeito da apontada omissão, a Embargante está pretender o reexame do julgado, o que, a rigor, não se enquadra na hipótese indicada para o manuseio da via dos embargos de declaração, já que não se constata qualquer vício a ser sanado, muito pelo contrário, a matéria foi enfrentada, expressamente, com alusão aos elementos apresentados no caso concreto e

indicação dos entes da federação para o cumprimento da obrigação de fazer imposta - fornecimento de aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M.

Assim, as razões expendidas pela Embargante evidenciam que, na verdade, pretende utilizar-se equivocadamente da via estreita dos embargos declaratórios para rediscutir, com argumentos aditivos, os fundamentos que serviram de suporte à decisão embargada, que constam, expressamente, do julgado, enquanto que a matéria deve ficar relegada à via recursal própria, porquanto, não existe qualquer dos vícios apontados a autorizar o manejo do recurso em tela.

Ademais, não está o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as questões levantadas, devendo apenas indicar as razões de seu convencimento.

Assim já manifestou o C. STJ que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida" (STJ - 3a. Seção - EDcl no MS nº 11.484/DF - Rel. Min. PAULO GALLOTTI - DJ de 02/10/2006).

Ante todo o exposto, **VOTO por CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO.** Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).